

0030807-28.2015.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2428/2015 -

91º Distrito Policial - Ceasa, 411/2015 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

JOSE LOURENCO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0030807-28.2015.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2428/2015 -

91º Distrito Policial - Ceasa, 411/2015 - 91º Distrito Policial - Ceasa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, cc artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, em 14 abril de 2015, por volta de 03h57min, à Rua Brentano, 513, Vila Leopoldina, nesta Cidade e Comarca da Capital, previamente ajustado agindo em unidade de designios com indivíduo não identificado, teria tentado subtrair, em proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, diversos bens pertencentes à sociedade comercial Dínamo Filmes, somente não se consumando o delito por circunstancias alheias à vontade dos agentes.

Recebida a denúncia, em 2 de novembro de 2016 (fls. 317/318), o réu foi citado (fls. 336) e ofereceu resposta à acusação (fls. 342/345), o que não impediu o prosseguimento do feito, à falta das hipóteses ensejadoras de absolvição sumária (fls. 352).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha.

O réu não foi interrogado, porque revel.

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a DEFENSORIA PÚBLICA, sustentando insuficiência probatória, pleiteou a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal, e, para o caso de condenação, apresentou pleitos subsidiários

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é improcedente; ao término da ação penal, os elementos de informação que permitiram o recebimento da denúncia, após afirmação de justa causa para a ação penal, baseados na prova de materialidade e indícios de autoria do crime descrito pelo artigo 155, §4º, I e II, cc artigo 14, II, ambos do Código Penal, não se convolveram em prova robusta.

O réu, revel, não foi interrogado, o que não pode ser considerado em seu desfavor, ao passo que o representante da empresa vítima, Luis Carlos Gomes não compareceu em juízo para prestar declarações, o que seria relevante, à vista do acervo probatório restante.

Com efeito, a testemunha Willian Cavalheiro, policial militar, cuja oitiva se deu por carta precatória (mídia- fls. 605), relatou que foram acionados via rádio, e, no local, o réu já estava detido, pelo segurança, mas nada tinha em mãos e não se recorda se havia sinais de arrombamento e tampouco se falou sobre a participação de outro indivíduo

A testemunha, agente público, regularmente compromissado - não houve oposição de contradita - prestou depoimento escoreito mas nada esclarecedor, em meio a contexto probatório insipiente.

Nesse panorama, condenação seria atentatória ao que dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal.

Assim, porque o MINISTÉRIO PÚBLICO não se desincumbiu de provar a acusação, como exige o artigo 156 do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição, à vista do princípio constitucional, do qual o in dubio pro reo é consectário.

Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, absolvendo o réu JOSE LOURENCO DA SILVA FILHO qualificado nos autos, da prática do delito descrito pelo artigo 155, § 4º, I e II cc art 14, II do Código Penal com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA